

1500999-58.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato dos Santos

Comarca: Jarinu

Foro: Foro de Jarinu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253795/2021 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 20308213 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 2253795 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUDMAR LUIS ALVES DE JESUS

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jarinu

Foro de Jarinu

Vara Única

Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 465, Jarinu-SP - cep 13240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500999-58.2021.8.26.0545 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500999-58.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253795/2021 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 20308213 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 2253795 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUDMAR LUIS ALVES DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renato dos Santos

Vistos.

RUDIMAR LUIS ALVES DE JESUS qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33 "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 06h, na Rua Latina, 4.468, antiga Rua Bari, bairro Vila Primavera, nesta cidade e comarca de Jarinu, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 18

(dezoito) microtubos contendo cocaína em pó, com massa líquida de 3,28g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$ 505,00.

Denúncia (fls. 110/112).

Notificação (fls. 132).

Defesa prévia (fls. 146/150).

Recebimento da denúncia (fls. 163/164).

Citação (fls. 187).

Audiência de instrução (fls. 208)

Alegações finais do MP e da Defesa em audiência.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito ficou provada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudos periciais (fls. 45/47 e 127/129), bem como pela prova oral.

A autoria resultou devidamente provada pelas provas colacionadas aos autos.

A testemunha Wilson Mendes disse que foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência local dos fatos; que foram encontrados três tubetes e o numerário no quarto do acusado; que no muro foram encontrados 15 microtubos; que os R\$ 505,00 estavam fracionados na bolsa; que não o conhecia antes da ocorrência; que o mandado foi cumprido às 6h; que o portão estava aberto e o chamaram por ele; que o acusado atendeu.

A testemunha Cícero Alves de Araújo disse que se recorda da ocorrência; que a equipe diligenciou no local dos fatos; que deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão; que ao chegar no local o acusado os atendeu e foi dada ciência do mandado; que adentraram no imóvel e no quarto foram encontrados os R\$ 505,00 fracionados e os três pinos de drogas com cocaína; que em um muro na parte interna do imóvel foram encontrados 15 pinos de cocaína; que informalmente disse traficar; que antes da ocorrência não o conhecia; que depois de o acusado estar preso fizeram outras diligências apreendendo adolescentes que estavam traficando. Que o acusado é conhecido por Jamanta; que os 15 microtubos estavam em um buraco do muro; que o acusado estava sozinho no imóvel; que as drogas localizadas no muro eram parecidas com as localizadas no quarto, tinham um pó esbranquiçado, cocaína; que no local onde o acusado estava não tinha sistema de monitoramento; que se tiver é para a parte externa; que depois não tinha gente no interior da parte em que ficava o réu; que a prisão foi tranquila; que constava como procurado por roubo.

O réu Rudmar Luis Alves De Jesus disse em interrogatório judicial que nasceu em Andradina; que reside em Jarinu; que vive em união estável; que não tem filhos; que saiu em 2016 da cadeia e foi ajudante de pedreiro desde então; que tem 42 anos e fará em outubro; que foi condenado por assalto; que a acusação não é verdadeira; que acharam três microtubos; que remexeram tudo; que entregou as três cápsulas. Que tinha recebido R\$ 525,00 em dinheiro; que as cápsulas eram para o consumo; que costuma receber o pagamento em nota fracionada; que não tinha quinze cápsulas no muro; que não sabia das 15 cápsulas; que até estar no local ninguém vendia droga; que a casa é herança do pai do declarante e conhece Adriana e Eduardo e não teve notícia na prisão deles e não frequentavam o imóvel; que arrombaram a porta; que saiu de casa direto para a viatura; que não confessou informalmente e que é usuário; que só tinha as três cápsulas da cor amarela; que somente soube das 15 cápsulas na delegacia; que é usuário há 20 anos de crack e cocaína; que acredita que a casa ficou vazia; que tinha R\$ 525,00; que reitera não ser traficante e não ser usuário.

O conjunto probatório é robusto para confirmar a traficância praticada pelo réu.

Os laudos toxicológicos de fls. 45/47 e 127/129 confirmaram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e foram robustecidas pela prova oral.

Os depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo confirmaram que o réu estava vendendo drogas na residência onde morava.

O auto de exibição e apreensão (fls. 11) corroborou o depoimento dos policiais civis que confirmaram que no momento da abordagem foram apreendidas drogas com o réu.

Observe que o fato de serem policiais civis não os descredencia para prestar depoimento em Juízo, tratando-se de depoimentos acerca de fatos praticados no estrito cumprimento de dever legal e em cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Ademais, foram devidamente compromissados e não foi comprovada nenhuma inimizade com o réu.

A quantidade e a qualidade das drogas apreendidas com o réu denotam a traficância.

Anoto que o fato de o réu ter declarado ser usuário não altera esta conclusão, uma vez que existe hoje a figura do usuário-traficante, ou seja, aquele que exerce o comércio espúrio para sustentar o vício.

Suas declarações remanescem isoladas face ao conjunto probatório, já que não deu explicação satisfatória para a quantia fracionada encontrada em seu poder, sendo imperioso concluir que decorre das vendas das drogas, uma vez que a regra de experiência ordinária indica que a aquisição destas por usuários se dá mediante o pagamento de pequenos valores.

Não se olvide que o imóvel de sua propriedade era utilizado como ponto do tráfico de drogas no município de Jarinu, sendo mesmo o caso de seu perdimento.

Rejeito a incidência do redutor específico (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), uma vez que a qualidade de drogas apreendida evidencia que o acusado se dedica às atividades criminosas, o que afasta a redução legal e, ainda que assim não fosse, é reincidente (fls. 58), dedicando-se a atividades criminosas.

A negativa do réu remanesce isolada em face do conjunto probatório, o qual sopesa a condenação.

Neste quadro, o caminho é a condenação.

Passo à dosagem da pena:

A natureza de droga apreendida (cocaína) e os maus antecedentes (fls. 57 - 0001832-73.2002 e fls. 58 - 0002045-79.2002) autorizam o aumento da pena-base acima do mínimo legal, de modo que a aumento em um 1/3, resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Em segunda fase, presente agravante de reincidência (fls. 58 - 0002384-18.2014), razão pela qual agravo a pena em um 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Em terceira fase, ausentes majorantes e minorantes, de modo que não havendo mais causas modificadoras, torno a pena definitiva nos patamares acima.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO RUDIMAR LUIS ALVES DE JESUS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, calculada na base 1/30 do maior salário mínimo vigente à data do fato.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, CP), bem como a aplicação do sursis (art. 77, caput, CP) em vista do quantum da reprimenda e da reincidência específica.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado (artigo 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº. 11.464/07), pois trata-se de delito grave e tem trazido sérias consequências a toda a sociedade, além de ser mola propulsora para a prática de vários outros delitos, notadamente homicídio e crimes patrimoniais. Além disso, tem sido o principal desagregador das nossas famílias, aliciando e corrompendo os nossos jovens. Penso que o regime mais brando não seria suficiente para alcançar o intento repressivo-preventivo almejado pela pena criminal, sendo, de fato, o regime inicial fechado o mais recomendado para o caso.

Diante do fumus delicti comissi, presente na sentença prolatada e no periculum libertatis, já que o réu praticou o crime de tráfico na cidade de Jarinu, causando perturbação concreta à ordem pública deste município, havendo, ainda, o preenchimento do requisito objetivo pela pena concretizada na presente condenação, além de evidenciada a insuficiência de medidas cautelares diversas, MANTENHO a prisão preventiva anteriormente decretada. Recomende-se, pois, o réu na prisão onde se encontre recolhido.

Condeno o réu nas custas e despesas do processo. Caso beneficiário da justiça gratuita, a cobrança obedecerá ao disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se certidão de honorários em favor do(a) patrono(a) do(a) ré(u) no valor máximo da Tabela do Convênio OAB/DPESP

A detração será objeto de execução penal.

Transitada esta em julgado, inscrever-se-á o nome do réu no rol dos culpados e far-se-á a necessária comunicação ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

Requeiro que seja executada a incineração das drogas apreendidas.

Por último, tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, DECRETO o perdimento do(s) bem(ns) apreendido(s) consistente no numerário e no imóvel utilizado. Oportunamente, oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

P.I.

Jarinu, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA